



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5594/2017/2/CA1

Paraná, 6 de diciembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; el Dr. Daniel E. ALONSO, Vicepresidente; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 5594/2017/2/CA1, caratulado: "LEGAJO DE APELACIÓN DE MULLER, EZEQUIEL AMARÚ EN AUTOS MULLER, EZEQUIEL AMARÚ POR INFRACCION LEY 23.737", provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay,

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Ezequiel Amarú Muller a fs. 12/15, contra la resolución obrante a fs. 1/8, en cuanto decreta el procesamiento y prisión preventiva del nombrado, por considerarlo "prima facie" y por semiplena prueba autor del delito de transporte de estupefacientes, de conformidad a lo dispuesto en el art. 5 inc. c) de la Ley 23.737, en concurso real del delito de uso de documento de identidad ajeno, de conformidad a lo dispuesto en el art. 33 inc. d) de la ley 17.671. El recurso fue concedido a fs. 16.



En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 40 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General Ad-hoc, Dr. Leandro A. Ardoy; y el Dr. José Pedro Peluffo, en defensa de Ezequiel Amarú Muller; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Peluffo refiere al auto de procesamiento y a los delitos que se le imputan y reseña el devenir de las actuaciones. Cita sus dichos en la indagatoria y efectúa consideraciones en relación a las manifestaciones del imputado Alarcón, quien señaló a su defendido.

Cuestiona que el juez no le requirió a éste que probare que la supuesta entrega de DNI a su ex esposa y que no investigó los dichos de su defendido. Alude a las pruebas que se requirieron y que no hizo lugar el magistrado. Entiende que no hay elementos para sostener el procesamiento de su defendido y que no se supera la duda razonable. Cuestiona la decisión de la prisión preventiva.

Solicita se disponga el sobreseimiento de su defendido o, en el caso de que se entienda que debe profundizarse la investigación, se dicte la falta de mérito y se ordene su libertad.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5594/2017/2/CA1

b) El Sr. Fiscal General sostiene que corresponde el rechazo de las pretensiones de la defensa.

Alude a la inmediación que se da en la indagatoria y a la identificación que se logró con el video del momento en que fueron despachadas las encomiendas. Resalta que respecto del imputado González Duarte, la causa ya se elevó a juicio.

Cita el fallo "Casal" de la CSJN y alude a los dichos del imputado. Destaca que obran informes migratorios que revelan que éste, Alarcón y Benítez salieron en forma conjunta del país, lo que da cuenta de que al menos se conocían y se desplazaban juntos. Agrega que resta dilucidar qué relación o no pudo tener con el hecho. Considera que debe confirmarse el auto de procesamiento.

Respecto de la prisión preventiva, cita la normativa internacional y jurisprudencia. Estima que no hay arraigo acreditado y destaca que del informe ambiental surge que la abuela declaró que no vivió nunca en dicho domicilio. Sostiene que el imputado ha tenido sucesivos y constantes cambios de domicilio y que ha tenido diversos contactos con el sistema penal. Alude que se le imputa también el uso de documento de identidad ajeno, lo que demuestra el despliegue de su maniobra delictiva pretendiendo



inculpar a otra persona y se trata de un hecho particularmente grave.

II- Que, las actuaciones principales se inician el 28/04/2017 en virtud de la solicitud del Escuadrón N° 56 "Gualeguaychú" de Gendarmería Nacional a que se autorice la apertura de dos bultos, remitidos bajo la modalidad de encomiendas y amparados cada uno de ellos bajo la factura "B" FC VB-B-6051-00008957, en el cual se consignó como remitente a Mauro Marcelo Alarcón, origen Puerto Iguazú, provincia de Misiones, y destinatario a Hugo Alfredo Duarte destino provincia de Neuquén; y bajo la factura "B" FC VB-B-6051-00009030, en el cual se consignó como remitente a Rodrigo Silvero, origen Puerto Iguazú, y destinatario a Federico Portillo Orrego, San Justo, ante la presunción de que contendrían estupefacientes, toda vez que realizando un control físico de rutina al transporte de encomiendas de la Empresa "Vía Bariloche S.A." dominios colocados AA781PU y MCX-464, al pasar el can detector de narcóticos por las referidas encomiendas, éste realizó la típica marcación ante la presencia de tóxicos, por lo que procedieron a la interdicción de las mismas.

El Magistrado a-quo hizo lugar a la solicitud y se constató que la encomienda amparada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5594/2017/2/CA1

bajo Factura "B" FC VB-B-6051-00008957 F-02 contenía 16 paquetes de forma rectangular de marihuana con un peso 5.791 gramos. Asimismo, se tomó conocimiento que dicha encomienda estaba compuesta por dos bultos, de los cuales solo uno se encontraba en el transporte controlado, y el bulto restante estaba en el depósito de la localidad de Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires, por lo que el magistrado autorizó su interdicción y apertura. El 29/04/2017, en el asiento de la sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 56 Gualeguaychú, de Gendarmería Nacional, se procedió a la apertura del otro bulto correspondiente a la encomienda amparada bajo guía N° FC VB-B-6051-00008957, hallando en su interior 8 paquetes de forma rectangular que contenían marihuana con un peso de 4.293,9 gramos.

El 03/05/2017, alrededor de las 17:00 hr., se apersonó Hugo Alfredo González Duarte, en el depósito de la empresa "Vía Cargo" sito en calle Félix San Martín y Santa Cruz de la ciudad de Neuquén, a reclamar la entrega de la encomienda en cuestión, oportunidad en la que se logró su detención. El nombrado fue indagado y procesado con prisión preventiva el 12/05/2017 y, a su respecto, la causa ya obra elevada a juicio.

Fecha de firma: 06/12/2017

Alta en sistema: 11/12/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30679681#195272526#20171206124834795

El 03/07/2017 se dispuso la captura de Mauro Marcelo Alarcón, quien fue detenido el 10/07/2017 y, luego de ser indagado, se decretó su falta de mérito el 21/07/2017. En dicha resolución, se dispuso la realización de tareas investigativas sobre Muller y el 26/09/2017 se ordenó su captura. Finalmente, éste fue detenido el 14/10/2017, indagado el 17/10/2017 y el 25/10/2017 se decretó su procesamiento y prisión preventiva, contra lo cual se alzó la defensa, dando lugar a esta instancia.

III- a) Que, en este estado, atento el tenor de los agravios impetrados por la defensa del imputado Muller, atañe a este Cuerpo avocarse a constatar si el auto venido en recurso reúne o no los requisitos propios de los de su especie.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal en orden a los requisitos que deben mediar para el dictado del auto de procesamiento es conocida y sigue en un todo los lineamientos de la disposición ritual que lo contempla. En otros términos, reunidos los extremos del 306 C.P.P.N. el mismo es procedente. (cfr. L.S. Crim. 2000-II-975, entre otros).

Se recuerda que el precepto citado no contiene la exigencia de que se acredite





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5594/2017/2/CA1

fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo. Luego, si en esta etapa se debieran analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito propio del debate.

b) En este entendimiento, en relación al imputado Muller, se advierte que el magistrado ha sopesado variables que se desprenden de elementos concretos que obran en la causa y que sustentan racionalmente la imputación que se ciñe sobre aquel.

En tal sentido, tal como surge de las actas obrantes a fs. 11 y vta., 14/15 y 42 y vta. de los autos principales, el procedimiento que se realizará el 28/04/2014 en el km 73 de la RN 14, permitió constatar que la encomienda amparada bajo Factura "B" FC VB-B-6051-00008957 F-02 de la empresa VIA CARGO, compuesta por dos bultos, contenía 16 y 8 paquetes de marihuana con un peso 5.791 gramos y 4.293,9 gramos, respectivamente -cfr. pericia química obrante en el sistema Lex 100-.

Dicha encomienda, conforme surge de la copia de la factura obrante a fs. 446 y nota de fs. 447 y vta., fue despachada el 25/04/2017 en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, a



nombre de Mauro Marcelo Alarcón y como destinatario a Hugo Alfredo Gonzalez Duarte, en la localidad de Neuquén.

Que, los dichos del imputado Alarcón (cfr. fs. 226/228 vta.) y la nitidez de los registros fílmicos de la empresa Vía Cargo -cuya copia fuera remitida a esta instancia- permitieron al magistrado arribar a la conclusión de que el sujeto que habría despachado efectivamente la encomienda era Ezquiel Amarú Muller.

Al respecto, tal como lo señalare el Sr. Fiscal General Ad-hoc en esta instancia, cabe poner de resalto que la inmediatez con el encartado que caracteriza a la declaración indagatoria, es un elemento que sustenta la decisión del magistrado y no puede ser ignorado por este Tribunal.

A ello, cabe agregar que Muller habría utilizado el DNI de Alarcón, lo que así surge de las actas de fs. 16 y vta. y 39 y vta., que dan cuenta de que en las encomiendas existían fotocopias del DNI de éste, dando lugar a la figura prevista en el art. 33 inc. d) de la ley 17.671.

En efecto, los dichos de Muller a la luz de los elementos obrantes en autos, conforman una visión ingenua de los hechos que -por el momento- no puede tener aquí favorable acogida.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5594/2017/2/CA1

Debe recordarse que es criterio reiterado de esta Alzada -en sus diversas integraciones-, que *"dado que las reglas de imputación del conocimiento operan siempre una vez que han sido fijadas las circunstancias objetivas que se consideren probadas, han de valorarse los hechos significativos que sirvan de base para imputar conocimientos al sujeto, partiendo de que existen reglas generales de experiencia sobre el conocimiento o desconocimiento ajeno"* (cfr. Ragués I Vallés, Ramón, "El dolo y su prueba en el proceso penal", J.M. Bosch, Barcelona, pg. 374 y ss.).

Por todo lo expuesto, en consonancia con lo sostenido por el Sr. Fiscal General Ad-hoc, cabe afirmar que las circunstancias valoradas por el a quo, conforman una pluralidad de elementos que avalan la hipótesis delictiva y son suficientes para sostener -con el grado de provisoriedad que la instancia reclama- un auto de mérito inculpativo como el aquí dictado.

IV- a) Que, respecto de los cuestionamiento de la defensa al dictado de prisión preventiva del encartado Muller, debe recordarse que *"...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal"*, emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de



la C.N. solo puede ceder en situaciones excepcionales; que el encarcelamiento cautelar encuentra fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH); debiendo, asimismo, tenerse presente el Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...".

b) Que, en el caso de autos, los elevados parámetros punitivos previstos para los delitos enrostrados a Muller, exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, y la especial gravedad del delito que se le atribuye, vinculado al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse.

Asimismo, del examen de las presentes actuaciones se deriva que se encuentra privado de su libertad desde el día 14/10/2017, habiéndose dictado su procesamiento y prisión preventiva en fecha 25/10/2017, encontrándose dentro de los términos previstos por el art. 207 del CPPN, lo que dado su carácter cautelar y características peculiares del caso aparece como razonable.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5594/2017/2/CA1

c) Así el estado de las cosas, corresponde indagar en las presentes, si los restantes elementos reunidos en la causa, evaluados en forma armónica y conjunta reafirman o neutralizan la primigenia prognosis objetiva atiniente a la posible frustración de los fines del proceso.

En efecto, vale destacar que no registra antecedentes penales (cfr. fs. 29) y del informe socio ambiental elaborado en autos, surge que los vecinos no lo conocen y que en el domicilio denunciado reside su abuela materna, quien indicó que Muller nunca residió allí, sino solamente dos o tres días como visita familiar. Asimismo, vale destacar que al ser indagado, mencionó numerosos domicilios en distintas localidades en los que habría habitado junto a familiares, en el último tiempo (cfr. fs. 483/485), lo que evidencia ausencia de arraigo, situación que abona el riesgo de fuga.

Que, todo lo dicho fue fundadamente expuesto por el magistrado a-quo y permite abonar el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y del proceso -art. 319 CPPN-, por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Ezequiel Amarú Muller y confirmar su prisión preventiva.



El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo: Que por compartir en lo fundamental el voto pionero, adhiere al mismo.

El Dr. David Alejandro Chaulet, dijo: Que, adhiere a la solución propuesta por el Dr. Busaniche.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Ezequiel Amarú Muller y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 1/8 que decreta su procesamiento y prisión preventiva, de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

